



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף - שנלר 43 נצרת
באמצעות ב"כ עו"ד אברהם ביאן
רח' מגידל שמש, רמה"ג 12438, ת.ד. 3703

התובעת:

נגד

נסייר אליאס
באמצעות ב"כ עו"ד אלמוזנינו זגורי שולה
הזית 1, מגדל העמק

הנתבע:

פסק דין

עניינו של פסק הדין בתביעה לסילוק ידו של הנתבע מחניה שבה הוא עושה שימוש ייחודי בחניון הבית המשותף, ותביעה כספית לתשלום הוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף.

במקור נכללו בכתב התביעה סעדים נוספים, בעניינם של אלו ניתנה הגיעו הצדדים להסכמות במהלך ניהול התיק.

רקע כללי, טענות הצדדים והגדרת המחלוקת

1. מדובר בבית הנמצא ברחוב שנלר 43 בנצרת וידוע כגוש 16533 חלקה 1; הבית אינו רשום כבית משותף אך לכל הדעות ראוי להירשם ככזה (להלן – **הבניין או הבית המשותף**). הבית מורכב משני בניינים, א' ו-ב'; לענייננו רלבנטי בניין א'.

2. בתאריך 08.04.2003 נחתם הסכם מכר בין הנתבע ורעייתו לבין חברת מפרס בע"מ ח"פ 103491151 החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף ובהמשך מכרה את הדירות לרוכשים השונים (להלן –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החברה או הקבלן). במסגרת הסכם המכר רכשו הנתבע ורעייתו את דירה מס' 15 הנמצאת בבניין א' כניסה A. יתר הדירות בבית המשותף נמכרו לאחרים מאוחר למועד זה.

3. בדומה לכלל רוכשי הדירות, הוקצה לנתבע מחסן בשטח החניון (להלן - **המחסן החיצוני**) ונקבעה זכאותו למקום חניה בחניון הבית המשותף.

4. לטענת הנציגות, בהסכם שנכרת בין בעלי הדירות בתאריך 29.10.2016 (נספח ח'7 לכתב התביעה) בוצע שיוך של החניות לדירות בבניין (להלן - **הסכם חלוקת חניות**). הוסכם שהנתבע יחנה את רכבו בחניה המופיעה בתשריט שצורף להסכמי המכר כחניה מס' 30 התחומה בשלושה קירות, בשלב מסוים בנה הנתבע קיר נוסף עם דלת, ובכך הפך את החניה למחסן (להלן - **חניה מס' 30 או המחסן הנוסף**). בנסיבות אלו, משלא היה לנתבע מקום להחנות את רכבו, השתלט על החניה הסמוכה, המופיעה בתשריט שצורף להסכמי המכר כחניה מס' 31, אותה סימן בשלט עליו מופיע המספר "15", כמספר דירתו (להלן - **חניה מס' 31**). כך מחזיק הנתבע שלא כדין בשני מחסנים ובחניה, שעה שלכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף מחסן אחד וחניה אחת בלבד. בנסיבות אלו, מתבקש צו האוסר על הנתבע לעשות שימוש בחניה מס' 31. מנגד טען הנתבע כי מלכתחילה רכש מהקבלן את דירתו כשצמודים לה המחסן החיצוני, המחסן הנוסף וחניה מס' 31.

5. סוגיה נוספת שיש להכריע בה, היא טענת הנציגות לחוב של הנתבע בסך 6,076 ₪ בגין אי תשלום חלקו בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף. בעניין זה, טען הנתבע לאי כשרותה של הנציגות, לפגמים שנפלו בהתנהלותה ולהוצאות תחזוקה של הבית המשותף שמימן מכספו, אותן יש לקזז מגובה החוב הנטען, ככל שיוכח.

6. התיק הועבר לטיפול במהלך חודש מרץ 2021, לאחר מינויו של כב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג לשיפוט בערכאה אחרת. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - **חוק המקרקעין**), החלטתי לדון בתביעה מהשלב שאליו הגיעה.

7. לבקשת הצדדים נערך ביקור בבית המשותף בתאריך 10.05.2021, מיד לאחריו התקיים דיון בנוכחות הצדדים, בסופו ניתן תוקף להסכמות הצדדים בסעדים בעניין המצלמות והשימוש בחניון לצורך הפעלת מוסך.

8. בדיון נוסף שהתקיים בתאריך 11.10.2021 טענו הצדדים בעניין הסעד הכספי שעניינו חובו של הנתבע בתשלום חלקו בהוצאות הבית המשותף, וניתן בהסכמה צו להגשת סיכומים בכתב בנוגע לצו לסילוק יד. נקבע שהצדדים יהיו רשאים לצרף לסיכומיהם מסמכים לתמיכה בטענותיהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. למרות האמור, בסיכומיה טענה התובעת גם בעניין הסעד הכספי, וכך בעקבותיה גם הנתבע. בסיכומיו כלל הנתבע את טענותיו לשיהוי ולהתיישנות. פסק הדין יעסוק גם באלו.

התיישנות ושיהוי

10. בסיכומיו טען הנתבע באופן כללי לשיהוי ולהתיישנות התביעה, בשל הזמן הרב שחלף ממועד רכישת הדירה על ידו ועד להגשת התביעה. למרות שהעלאת טענות אלו במסגרת הסיכומים נוגדת את ההסדר הדיוני בין הצדדים מיום 11.10.2021, מצאתי להתייחס אליהן בקצרה.

11. ביחס להתיישנות, כלל הוא, שתביעה לסילוק יד שעילתה הסגת גבול אינה מתיישנת, בהתאם להלכה הרואה בהסגת גבול אירוע מתמשך, היוצר עילת תביעה המתחדשת בכל יום שבו העוולה נמשכת; **"כל עוד נמשכת הפגיעה, אין התובענה חסומה, ככל שעניינה עילות תביעה שמצויות מבחינת מועד היווצרותן בתוך תחומי תקופת ההתיישנות, אף אם מעשי העוולה הראשונים התיישנו זה מכבר"** [ע"א 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (נבו, 9.10.2018); ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גובר (נבו, 15.1.2020)].

12. בעניין טענת הנתבע לשיהוי בהגשת התביעה, הכלל הוא, שלצורך הוכחת שיהוי, אין די בחלוף הזמן; ועל הטוען לשיהוי הנטל להוכיח שגם שינה מצבו לרעה [ראו: ע"א 6805/99 **תלמוד תורה הכללי והשיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים**, פ"ד נז(5) 433 (2003); ע"א 4352/15 **קורן נ' הראל** (נבו, 2.8.2017)]. לא נטען וממילא לא הוכח התנאי שעניינו שינוי המצב לרעה, ומשכך, הטענה נדחת.

13. סוף דבר, הטענות להתיישנות ולשיהוי נדחות משלא הוכחו לפניי.

התביעה לסילוק יד

14. במרכז המחלוקת בסוגיה זו עומדת שאלת מעמדם של המחסן הנוסף וחניה מס' 31 - האם מדובר ברכוש משותף כטענת הנציגות או שמדובר בשטחים שהנתבע רכש מהקבלן כחלק מדירתו, ולכן יש לראות בהם כנכסים שבבעלותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. משלא רשום הבית כבית משותף, אין למצוא במרשם הזכויות הבחנה בין הרכוש המשותף לבין הדירות, ויש להכריע בסוגיה זו, על ידי בחינת הסכמי המכר שנחתמו בין החברה לבין רוכשי הדירות.

טענות הנציגות בסיכומיה

16. אין למצוא בהסכמי המכר שהוגשו לתיק ובמפרטים המצורפים אליהם התייחסות לחלקים ספציפיים שנגרעו מהרכוש המשותף.

17. במפרט המצורף לכל אחד מהסכמי המכר שהוגשו, הוקצה לכל דירה מחסן חיצוני לא ספציפי (סעיף 3.2 למפרט) ומקום חניה לא ספציפי (סעיף 4.11 למפרט). מכל מקום, גם אם היו משויכים לכל דירה מחסן וחניה ספציפיים, אין לראות בפעולה זו כהצמדה קניינית, בשים לב לכך שמדובר בבית שאינו רשום, וככזה אין משמעות קניינית להוצאת חלק מהרכוש המשותף ולהצמדתו לדירה מסוימת. פירוש של דבר, ששטח החניון כולו הוא רכוש משותף של כל בעלי הדירות, לרבות המחסנים והחניות שבו, כפי שנקבע בפסיקה.

18. בהסכם חלוקת חניות משנת 2016 בוצע שיוך של החניות לדירות בבניין; קודם להסכם זה, החניה ברכוש המשותף נעשתה על בסיס "כל הקודם זוכה". בהסכם זה שויכה לנתבע חניה מס' 30, שהייתה מתוחמת בקירות משלושת צדדיה. הנתבע בנה קיר נוסף, עליו התקין דלת, ובכך הפכה חניה מס' 30 לשמש כמחסן. משלא היה לנתבע היכן להחנות את רכבו, השתלט על החניה הסמוכה - חניה מס' 31.

19. משלא הוצאו המחסן הנוסף וחניה מס' 31 מהרכוש המשותף באופן מפורש ובהתאם להוראות הדין, יש לראות בהם רכוש משותף.

טענות הנתבע בסיכומיו

20. לטענת הנתבע, במסגרת הסכמי המכר הוצמדו לכלל רוכשי הדירות מחסן חיצוני וחניה. מעבר לכך, הוצמד לדירתו גם המחסן הנוסף שנבנה על ידי הקבלן כחלק אינטגרלי מהבניין. כך, הוצמדו לדירתו, מחסן חיצוני, המחסן הנוסף וחניה מס' 31.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. לתמיכה בטענתו מפנה התובע להסכמים, לתכניות ולתצהירים עליהם חתמו הוא ורעייתו (סעיף 1 לסיכומים). כמו כן מפנה הנתבע למפרט שצורף להסכם המכר של דירתו המעגן לכאורה את הסכמת הקבלן להצמיד לדירת הנתבע מחסן בגודל 3 מ"ר X 5 מ"ר.

22. אשר לטענת הנציגות כי המחסן הנוסף וחניה מס' 31 לא הוצאו מהרכוש המשותף, הפנה הנתבע להסכם המכר של אחד מבעלי הדירות (הזוג זועבי) שבו צוין שכל המחסנים ושטחי החניה הוצאו מהרכוש המשותף; לטעמו של הנתבע, שעה ששטחים אלו הוצאו מהרכוש המשותף על ידי החברה, רשאית הייתה החברה להצמידם לאיזו מהדירות שתבחר.

23. מעבר לכך, הכללת התיבה הבאה במפרטים המצורפים להסכמי המכר: "**מחסן מס' _____**" וכן "**חנייה ל _____ מכוניות**", מוכיחה שהחניות והמחסנים הוצאו מלכתחילה מהרכוש המשותף, והדבר הובא לידיעת הקונים כבר בעת הרכישה. די בכך שהחברה הוציאה את כל המחסנים וכל החניות מהרכוש המשותף ואין הכרח שתפרט לאיזו דירה הוצמד כל חלק.

האם יש להורות על סילוק ידו של הנתבע מחניה מס' 31?

24. כאמור, הנציגות עותרת לסילוק ידו של הנתבע מחניה מס' 31 השייכת לרכוש המשותף, בה החל לעשות שימוש ייחודי לאחר שהפך את חניה מס' 30 שהוקצתה לשימוש בהסכם חלוקת חניות משנת 2016 למחסן, הוא המחסן הנוסף. מנגד, טוען הנתבע לזכות קניינית בחניה מס' 31 והן במחסן הנוסף בטענה שנרכשו על ידו מהקבלן כחלק מדירתו.

25. כפי שכתבתי בפסק הדין (מפקח על רישום מקרקעין נצרת) 9/20/2019 **פנוני נ' זוכמן** (נבו, 25.01.2022), בפסיקה נקבע מבחן דו-שלבי לצורך בחינת השאלה האם שטח שהוצא מהרכוש המשותף על ידי "מוכר" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן – **חוק המכר**), הוצא ממנו כדין. בשלב הראשון, יש לסווג את השטח שבו מדובר: כרכוש משותף, כדירה או כחלק מדירה. רק אם השטח מסווג כרכוש משותף יש לעבור לשלב השני, ולבחון אם אותו שטח נגרע מהרכוש המשותף כדין. ככל שמדובר בחלק שהוא רכוש משותף, יש לבחון אם מדובר בחלקים שגריעתם ממצבת הנכסים של הרכוש המשותף נאסרה בדין (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין), במקרה כזה אין בידי המוכר להותיר חלקים אלו בבעלותו או למכרם למאן דהוא. ככל שמדובר בחלקים שלא חלה עליהם מגבלה כאמור – במקרה כזה לשם הוצאתם מהרכוש המשותף, על המוכר לפעול בהתאם להוראת סעיף 6(א) לחוק המכר כתנאי להוצאתם מהרכוש המשותף ולהצמדתם לדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחרת [ראו: ע"א 7260/12 עמליה פרנק נכסים והשקעות בע"מ נ' וזוב נכסים בע"מ (נבו, 20.11.2016)].

השלב הראשון – בחינת מעמד המשפטי של המחסן הנוסף וחניה מס' 31

26. בהתאם למבחן הדו-שלבי יש לבחון תחילה אם המחסן הנוסף וחניה מס' 31 הם חלק מהרכוש המשותף או שמדובר בדירה או בחלק ממנה.

27. על הבית שלפניי חל פרק ו' 1 לחוק המקרקעין שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". פרק זה הוסף לחוק המקרקעין בשנת 1977 במסגרת תיקון מס' 5 לחוק המקרקעין, לצורך הסדרת היחסים בין בעלי דירות בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים, כפי שעולה מהצעת החוק: **"הוראות הפרק המוצע באות להסדיר את היחסים ההדדיים בין בעלי הדירות בנוגע להחזקה ולניהול של חלקי הבית הנמצאים בשימוש משותף ולהבטחת השירותים הדרושים. על בעלי הדירות יחולו ההוראות שבפרק ו' המתייחסות לדרכי יישוב סכסוכים בין בעלי דירות בבית המשותף בדבר זכויותיהם וחובותיהם בבית"**.

28. במסגרת התיקון הוחלו על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים סעיפים מחוק המקרקעין שעניינם בניהולו של הבית (ראו סעיף 77 לחוק המקרקעין), במובחן מסעיפים העוסקים בהסדרת זכויות קנייניות של בעלי הדירות. בין הסעיפים, הוחל סעיף 77 לחוק המקרקעין המגדיר רכוש משותף כדלקמן: **"כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת"**.

29. בדומה להגדרת הרכוש המשותף לפי סעיף 52 לחוק המקרקעין החל על בתים הרשומים כמשותפים, ההגדרה של רכוש משותף המופיעה בסעיף 77 א לחוק המקרקעין היא שיוויון; מה שאינו דירה ייחשב רכוש משותף [ע"א (מחוזי - ירושלים) 190/84 **דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין**, פ"מ התשמ"ה (2) 265, 267 (1985); יהושע ויסמן **דיני קניין** - חלק שני בעלות ושיתוף, 392 (1997) (להלן - **ויסמן**). לפיכך, שטחי הבית מחולקים לשני מרכיבים: הדירות והרכוש המשותף (ויסמן עמ' 375).

30. כאמור, היות שפרק ו' 1 לחוק המקרקעין דן בהסדרי ניהולו של בית שלא נרשם כבית משותף, ואיננו דן בזכויות קנייניות (ע"א 432/83 **מזרחי נ' חביב**, פ"ד מ(4) 673, 687 (1986), אין לראות בהגדרת "רכוש משותף" שבסעיף 77 א לחוק המקרקעין **"כבאה להעניק לרכוש זה הגדרה קניינית. המבחן, על פי הגדרה זו, להיות הרכוש 'רכוש משותף' הוא מבחן הייעוד בלבד. במלים אחרות, חלקיו של**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה'רכוש המשותף', כפי ששמו מעיד עליו הם חלקי הבית המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם" (ע"א 698/85 בן צור נ' שושן, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987); כן ראו: ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, 854 (1993); רע"א 259/99 חברת פליצה ראוברג בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 399-400 (2001)).

31. ברע"א 698/85 שאוזכר לעיל נאמרו הדברים הבאים: "המבחן, על-פי הגדרה זו, להיות הרכוש "רכוש משותף" הוא מבחן הייעוד בלבד. במלים אחרות, חלקיו של ה"רכוש המשותף", כפי ששמו מעיד עליו, הם חלקי הבית המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. אולם נוכח מסקנתנו, כי זכויותיהם של "בעלי" הדירות ב"רכוש המשותף" אינן נקבעות על-פי החוק, אין מנוס מלתת למבחן הייעוד משמעות כפולה. האחת, כי אותם חלקי הבית המיועדים על-פי מהותם לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. והמשמעות האחרת, כי בידי כל בעלי הדירות או מרביתם זכות לעשות שימוש בחלק או בחלקים אלה של הבית, שהוענקה להם על-ידי מי שבכוחו להעניק זכות כזאת".

32. אם כן, בבית שאינו רשום כבית משותף, השאלה אם חלק מסוים הוא "רכוש משותף" תיבחן לפי מבחן הייעוד הכולל שני תנאים מצטברים: האחד, שמדובר בחלק שנועד על-פי מהותו לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם; והשני, שלבעלי הדירות בבית המשותף או למרביתם, ניתנה זכות או לכל הפחות רשות לעשות שימוש בחלק זה.

33. ביישום הדברים ובהתאם למבחן הייעוד, אין חולק ששטח החניון על חנייתו ועל מחסניו הוא רכוש משותף. גם מטענות הנתבע משתמע שאינו חולק על כך שהחניון כולו, לרבות החניות והמחסנים שבו, הם רכוש משותף. בסיכומיו טען הנתבע שרכש את דירתו יחד עם מחסן חיצוני, המחסן הנוסף וחניה מס' 31. לדברי הנתבע, מרגע שאלו הוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירתו, הפכו להיות רכושו הפרטי. עוד מפנה הנתבע לסעיף 11.6.2 להסכם המכר של דירת זועבי, שלדבריו הוציא מהשטחים המשותפים במפורש "מחסנים ו/או שטחים המיועדים לבניית מחסנים" ו"שטחי חנייה מקורים ובלתי מקורים ו/או שטחים המיועדים לשמש כחנייה". משמעות דבריו אלו של הנתבע היא שהמחסנים והחניות הם רכוש משותף, אחרת לא היה נדרש לכלול בהסכם המכר הוראה המוציאה חלקים אלו מהרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. יש לקבוע אם כן, שהחניון כולו לרבות המחסנים והחניות שבו, הם רכוש משותף. מכאן יש לעבור לשלב השני, ולבחון האם המחסן הנוסף וחניה מס' 31 נגרעו מהרכוש המשותף כדין, ולכן יש לראות בהם נכסים פרטיים של הנתבע.

השלב השני – האם המחסן הנוסף וחניה מס' 31 נגרעו מהרכוש משותף בהתאם להוראות הדין?

35. כאמור, מוכר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המכר רשאי להצמיד חלקים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, בתנאי שפעל בהתאם לדרישות הקבועות בסעיף 6(א) לחוק המכר, המחייב את המוכר לפרט באופן מלא, מדויק ומפורש מהם החלקים הנגרעים מהרכוש המשותף; אם לא פעל בדרך זו, יישארו החלקים שלא פורטו כדבעי, רכוש משותף של בעלי הדירות. וזו לשון סעיף 6 לחוק המכר:

(א) "המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה הענינים:
(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

...

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף."

36. מטרת הסעיף היא להעמיד את מלוא המידע לפני הקונה, שמעמדו נחות ביחס למעמדו של המוכר, ולהבטיח את מודעותו המלאה לכל ההיבטים הכרוכים בהוצאת שטחים מהרכוש המשותף. בהקשר לכך, נאמרו הדברים הבאים בע"א 213/80 שמעונוף נ' ברוכים, פ"ד לז(3) 808, 813 (1983):

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת – וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים – מה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו... כדי להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על ידיו, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט, ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה.... ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבטלה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה. הצורך בהגנה מיוחדת זו על קונה הדירה נובע ממעמדו הנחות של הקונה מבחינת כוח המיקוח, יכולת התמרון וניסוח החוזה לעומת הקבלן בונה הדירה, וזאת כאשר מדובר במצרך חיוני ביותר... ומאליו מובן, לפי הנוסח האמור בסעיף 6(א) הנ"ל ומבחינתם הגיונם של דברים, כי המיפרט או המסמך המיוחד, ובהם ציון השינויים האמורים, צריך שיצורפו לחוזה בעת עריכתו של החוזה ולא במועד מאוחר לכך" [ראו גם: רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 401 (2001); ע"א 3902/98 מיאב חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' סטולר, פ"ד נד(1) 849, 856 (2000)].

37. בשל חשיבות הדברים, פורש סעיף 6 לחוק המכר באופן דווקני ואף נאמר שיש לראות בו "הסדר נורמטיבי קוגנטי" [ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס פ"ד מא(2) 561, 568 (1986); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין (נבו, 25.12.2012)]. על רמת הפירוט והדיוק הנדרשים ביחס לגריעתם של חלקים מהרכוש המשותף נפסק שנדרשת "בהירות הסכמית בלא ספקות וסימני שאלה" [רע"א 5530/09 גולובנציץ נ' וידער (נבו, 23.9.2009)]; גריעת הרכוש המשותף "צריכה להיות מוצגת באופן קונקרטי, ספציפי ומסוים" [ע"א 7397/06 ג.מ.ח.ל. חברה לבניה 1992 בע"מ נ' טהוליאן (נבו, 10.9.2009)], "בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים" [ע"א 268/79 יורשי סמרה פרסי ז"ל נ' וינטראוב, פ"ד לד(3) 813; ע"א 310/64 אחים גולדשטיין חברה לשיכון ופיתוח בע"מ נ' כהן, פ"ד יט(2) 72, 77 (1965)].

38. הואיל ומדובר בתביעה לסילוק הנתבע משטחים השייכים כאמור לרכוש המשותף, עליו הנטל להוכיח ששטחים אלו הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף, ונמכרו לו יחד עם דירתו (ראו: ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 679).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

39. כדי שניתן יהיה להוציא חלק מן הרכוש המשותף ולהצמידו לדירה מסוימת אין די בכך שהדבר צוין בחוזה עם אותו בעל דירה; יש צורך שהדבר יפורש בחוזים עם כל הדיירים, על מנת שיהיה לו תוקף מחייב כלפי כל בעלי הדירות (ע"א 8148/06 אליהו נ' שימבורסקי (נבו, 31.12.2008). הנטל להוכיח שהוראה הנוגעת להוצאת חלקים מהרכוש המשותף מופיעה בכל החוזים מוטלת על הצד שטוען לקיומה של אותה "הצמדה" (ראו: ת"א (מחוזי ת"א) 1539/06 מינץ נ' גבאי (נבו, 20.11.2011).

ייאמר כבר עתה, הנתבע לא הוכיח שהתמלאו התנאים המנויים בסעיף 6 לחוק המכר.

40. כאמור, לצורך הכרעה בשאלה האם המחסן הנוסף וחניה מס' 31 הוצאו כדין מהרכוש המשותף יש לבחון את המערכת ההסכמית בין החברה לבין רוכשי הדירות, ודוק; די שיוצג חוזה אחד שבו לא מופיעה הוצאת אותו חלק מהרכוש המשותף בהתאם לדרישות הדין, כדי לקבוע שלא הורם נטל הראיה על ידי הטוען לזכויות באותו חלק (ראו: ע"א 238/83 וכן ע"א 213/80 שאוזכרו לעיל).

41. לתיק הוגשו ארבעה הסכמי מכר של ארבעה בעלי דירות בבית המשותף: הסכם המכר של דירת הנתבע שצורף כנספח 1 לכתב הגנתו (להלן- **הסכם דירת הנתבע**); הסכם המכר המתייחס לדירה מס' 14 שצורף כנספח א'1 לסיכומי התובעת (להלן- **הסכם דירה 14**); הסכם המכר המתייחס לדירה מס' 3 שצורף כנספח א'2 לסיכומי התובעת (להלן- **הסכם דירה 3**) והסכם המכר המתייחס לדירה מס' 12 שצורף כנספח א'3 לסיכומי התובעת (להלן- **הסכם דירה 12**).

42. בחינת נוסח ההסכמים מעלה שמדובר בארבע גרסאות שונות של חוזים, ואין הסכם אחד זהה למשנהו; ניתן למצוא תניות המופיעות בהסכם אחד ולא מוזכרות כלל בהסכם אחר; כך למשל סעיף 11.6.2 להסכם דירה 12, הקובע את זכותו של הקבלן להוציא חלקים מהרכוש המשותף – תניה זו מופיעה רק בהסכם דירה 3, בנוסח דומה.

43. בשונה מהסכמי המכר השונים זה מזה בנוסחם ובתוכנם, ניתן למצוא בכל אחד מארבעת המפרטים המצורפים לארבעת הסכמי המכר את הסעיפים הבאים בשינויים המתחייבים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- "בדירה: הול כניסה, חדר דיור, 3 חדרי שינה (ממ"ד+2 חדרי שינה), פינת אוכל, מטבח, חדר אמבטיה, חדר כביסה, מחסן חיצוני ומקלחת הורים" (סעיף 3.2) (הדגשה שלי –ע"מ).

- "חנייה למכוניות, חנייה ל 1 מכוניות, מקומות מכוסים אין" (סעיף 4.11).

- "חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף: כמפורט בהסכם המכר" (עמוד האחרון תחת הכותרת "רכוש משותף").

44. אמנם בכל המפרטים נקבעה זכאות למחסן חיצוני ולחניה, אלא שחוסר האחידות המאפיין את הסכמי המכר בא לידי ביטוי גם ביחס לאלו. כך, בהסכם המכר ובמפרט דירת הנתבע לא צוין מס' המחסן החיצוני שיוקצה לדירתו, זאת בשונה מהסכם דירה 3 ובמפרט המצורף לו, באלו שויך לדירה מחסן מס' 3 (ראו: סעיף 2 להסכם וסעיף א' למפרט). דוגמה נוספת, במפרט שצורף להסכם דירה 12, לא צוין מספר המחסן החיצוני שיוחד לדירתו, בשונה מהמפרט המצורף להסכם דירה 14, המייחד את מחסן מס' 14 לדירה.

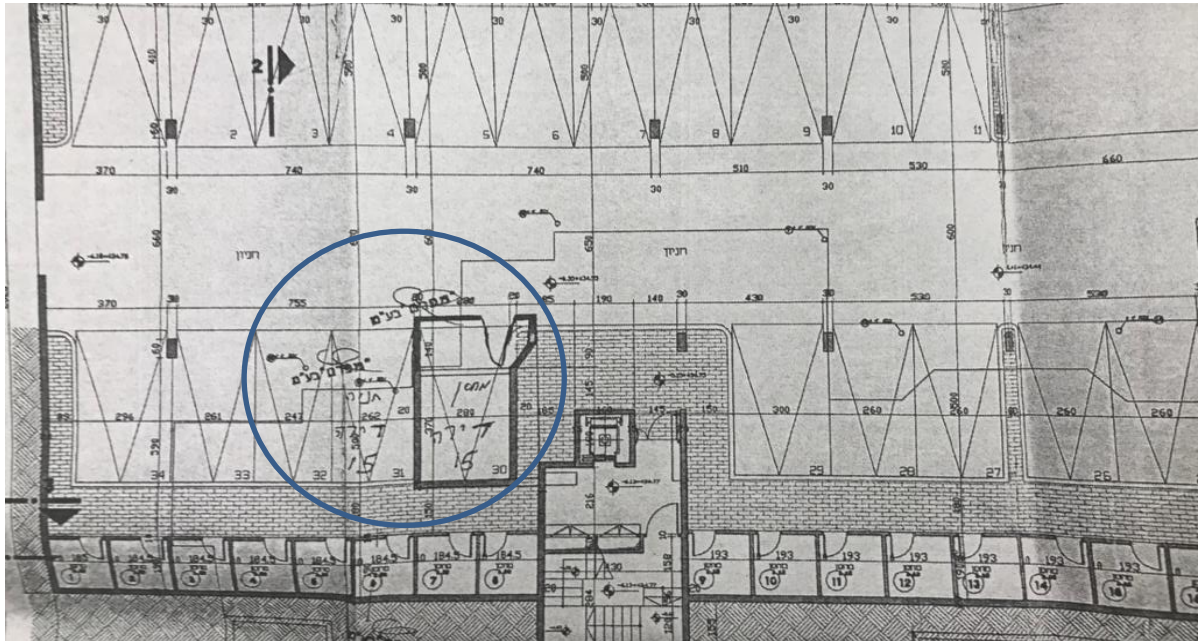
45. מכאן נפנה לבחון על מה מבוססת טענת הנתבע לבעלות בחניה מס' 31 ובמחסן הנוסף. הנתבע מפנה לתשריט שצורף להסכם המכר שעליו חתם, שבו מודגמת חניה מס' 30 תחומה בקירות ועליה הוספו בכתב יד, המילים: "מחסן דירה 15". בדופן הרביעית סומנה דלת. על גבי חניה מס' 31 הסמוכה אליה, צוינו בכתב יד המילים "חניה דירה 15". תוספות אלו נחתמו בחותמת החברה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

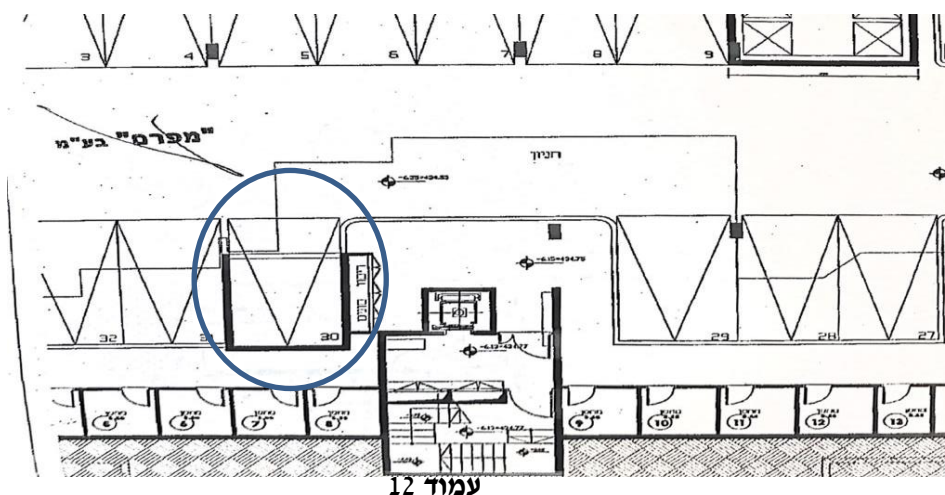
מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



46. בעניין זה, צירף הנתבע לסיכומיו מכתב מיום 24.6.2001 מטעם הקבלן, שנושאו: "יתרת חוב עדכנית – נסייר אליאס" שבו מפורטת יתרת חובו העדכנית של הנתבע, בין יתר הסעיפים צוין זיכוי של הנתבע "בגין סגירת חנייה למחסן: 2,000 ₪".

47. יצוין שביתר התשריטים המצורפים להסכמי המכר האחרים שהוצגו לפניי, ניתן לראות את חניה מס' 30 תחומה בשלושה קירות בלבד, ללא התוספות והכיתובים המופיעים בתשריט דירת הנתבע שלעיל. להלן העתק התשריט שצורף להסכמים האחרים שהוגשו לתיק, בהן לא מופיעות התוספות המופיעות על גבי תשריט דירת הנתבע (סעיף 45 לעיל).





מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. מעבר לתשריט, סומך הנתבע טענתו לבעלות במחסן הנוסף על מפרט הסכם מכר דירתו, שם בעמוד האחרון, הוסף על ידי הקבלן "מחסן בחניון 3 X 5 לפי תוכנית":

*** המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית, מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המפורטים בסעיף ג של המפרט, חייב לכלול במפרט או לצרף לחווה המכר פרטים על אותו ענין.

* האבטל אצ"ר כי אלה התקנה לא יחל פחול 8-80 מ.
* יחלול שני"ם בדיקה ב' אבטל המכר מזה זמן, השני.
מ"צ (א"י כח) האבטל לא יחלול א"י בדיקה ב' האבטל.
* מוסך בחניון 3X5 לפי תוכנית.

"מפרט" בע"מ

49. סעיף זה הכלול במפרט דירת הנתבע אינו מופיע באף לא אחד מהסכמי המכר האחרים שהוצגו לפניי. מה שכן ניתן למצוא בהם הוא את הסעיף הבא (בעמוד האחרון, תחת הכותרת "רכוש משותף"):

"חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף: במפורט בהסכם המכר."

50. לפחות לפי שלושת המפרטים שהוצגו לפניי, ניתן לקבוע שלא מולאו הוראות הדין הדורשות פירוט מלא של החלקים שהוצאו מהרכוש המשותף. המפרט המצורף להסכם המכר נועד להוסיף על האמור בהסכם, לצורך ירידה לפרטי ההסכמות בין הצדדים; כפי שניתן לראות, מפנה המפרט חזרה להסכם המכר בניגוד לדרישה לפירוט במסמך נפרד. קושי נוסף בהפניה להסכם המכר יש לראות בעובדה שהסכמי המכר אינם זהים בתכנם כפי שצוין לעיל.

51. אין בסעיף 11.6.2 להסכם דירה 12, המוציא מהרכוש המשותף מחסנים ושטחי חניה, כדי לענות על דרישות החוק למסוימות ולפירוט במסמך נפרד מהסכם המכר. אמנם, במקרים חריגים ניתן יהיה לסטות מכלל זה ולוותר על דרישת הפירוט במסמך נפרד, בתנאי שיוכח שלא נפגמה בשל כך יכולתו של הרוכש לדעת באופן מלא וללא סימני שאלה, אילו חלקים הוצאו מהרכוש המשותף [ע"א 7746/11 נציגות הבניין ברחוב רוטשילד 78 ראשון לציון נ' עו"ד סטריקובסקי, כונס נכסים (נבו),



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24.10.2013; ע"א 2427/11 מפעל חסד תורה ירושלים, ת"י נ' פליישמן (נבו, 11.3.2014); ע"א 8124/00 קניונים נכסים ובנין בע"מ נ' בני יעקב נדל"ן בע"מ, פ"ד נו(5) 198, 217 (2002), תנאי זה אינו מתקיים במקרה שלפניי, הן משום שהסעיף האמור בהסכם דירה 12 אינו מופיע בכל ההסכמים שהוצגו לפניי והן בשל העדר פירוט ומסוימות כנדרש בדין.

52. אין בעובדה שהנציגות משייכת את חניה מס' 30 לדירת הנתבע, כדי להוכיח את טענת הנתבע לזכות קניינית בחניה זו (המחסן הנוסף). לא נסתרה טענת הנציגות לקיומו של הסכם חלוקת שימוש בחניות הבית המשותף, במסגרתו יוחדה חניה מס' 30 לשימושו של הנתבע. אין לשלול את האפשרות שחניה מס' 30 הוחזקה מאז ומתמיד בידי הנתבע כפי שטען, ובאופן טבעי שויכה לדירתו בהסכם חלוקת החניות, אלא שבכך אין להקנות לנתבע זכות קניינית בחניה מס' 30 שלימים הפכה להיות מחסן, וכל שיש בידי הנתבע הוא רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, להבדיל מזכות קניינית [ראו: ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3), 78; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27].

53. הדברים האמורים לעיל נכונים ביתר שאת ביחס לחניה מס' 31, גם לגביה לא עמד הנתבע בנטל להוכיח את גריעתה מהרכוש המשותף בהתאם להוראות הדין, אף לא במישור החוזי מול הקבלן. אין למצוא בהסכם המכר ראיה המוכיחה את טענת הנתבע, כי חניה מס' 31 נמכרה לו יחד עם דירתו.

54. סיכומם של דברים, מהחומר המונח לפניי יש לקבוע אפוא, שמתחם החניון לרבות המחסנים והחניות שבו, הם רכוש משותף. מהסכמי המכר וכן מהמפרטים המצורפים להם, הוכח לפניי שהמחסן הנוסף וחניה מס' 31 לא נגרעו מהרכוש המשותף בהתאם להוראות הדין; משכך יש לראות בהם רכוש משותף. יש לקבוע שהנתבע מחזיק כדין בחניה מס' 30, ששויכה לדירתו במסגרת הסכם חלוקת החניות, בשונה מכך, לא הוכח על ידי הנתבע זכות להחזיק בחניה מס' 31. בנסיבות העניין, ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לעשות שימוש ייחודי בחניה מס' 31 ועליו לסלק ידו מחניה מס' 31 לרבות השלט שתלה בסמוך, בתוך 14 יום.

התביעה לתשלום חוב מיסי ועד הבית

55. סוגיה נוספת שיש להכריע בה, היא חובו של הנתבע בגין אי תשלום חלקו בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף. בדיון שהתקיים בתאריך 11.10.2021 עתרה הנציגות לתיקון סכום התביעה, כך שיעמוד על 6,074 ₪, בגין חובו של הנתבע בתשלום מיסי ועד הבית נכון למועד הדיון. בסיכומיה עתרה הנציגות לחיוב הנתבע בהוצאות אלו עד למועד מתן פסק הדין. לטענת הנציגות,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע עשה לעצמו דין בבחירתו לא לשלם את מיסי ועד הבית, ללא כל סיבה מוצדקת או טענות הגנה ראויות.

56. מנגד טען הנתבע שיש לדחות את התביעה הכספית שהגישה הנציגות נגדו מהטעמים הבאים:

- א. הנציגות לא נבחרה כחוק. הנתבע לא ידע על כינוסן של אספות דיירים לבחירת חברי הנציגות, ולא הוזמן לשיבות אלה. ככל שנערכה אסיפה לבחירת ועד הבית, היא אינה חוקית.
- ב. סכום מיסי ועד הבית החודשיים מופרז בשים לב לכך שהוצאות רבות אינן ריאליות ו/או לא הוצאו בפועל לאור חוסר המעש ו/או העדר תחזוקה ו/או מתן שירותים לבניין. ככל שתקבל התביעה הכספית, מתבקש להורות על קיזוז הסכומים ששולמו מכספו הפרטי של הנתבע לתחזוקת הבית המשותף.
- ג. התובעת אינה מכחישה שהנתבע ביצע עבודות שונות בבניין אותן מימן מכספו הפרטי, אך מתנגדת לקיזוז מחובו לקופת הנציגות סכומים שהוציא מכיסו העומדים על סך 16,240 ₪ כפי שפירט בסיכומיו.
- ד. בשל חוב שלא שולם על ידי הנציגות, נותקה אספקת החשמל המשותף למשך שנתיים; כתוצאה מכך נמנעה מהדיירים האפשרות להשתמש במעלית.
- ה. ישנם פגמים בהתנהלות הכספית של הנציגות הבאים לידי ביטוי בין היתר בגבייה סלקטיבית ובאי סדרים בהתנהלות הבנקאית ו/או בניהול חשבון הבנק על שם אחד הדיירים.

57. לאחר בחינת טענותיו של הנתבע מצאתי שאין בהן הגנה מפני התביעה הכספית. ראשית לכול יש לדחות טענתו המקדמית של הנתבע, שהתובעת אינה נציגות הבית המשותף; משאינה עולה בקנה אחד עם העובדות בתיק שלפניי, מהן עולה שהנתבע פנה אל התובעת והתייחס אליה כנציגות של הבית המשותף הן בהליך והן עובר לו. טענת הנתבע אף אינה מתיישבת עם טיעוניו בדיון מיום 11.10.2021 אליהן הפנה בסיכומיו (סעיף 36 לסיכומי הנתבע).

58. מעבר לכך מצאתי שיש לדחות טענות הנתבע לפגמים שנפלו בהתנהלות התובעת, בהן הטענות לאי סדרים כספיים, חיוב חודשי גבוה, גבייה סלקטיבית ואי מתן שירותים, כמפורט בסעיפים ב', ד' ו-ה' שלעיל. גם אם אצא מנקודת הנחה שיש אמת בטענות אלו, אין בהן לפטור את הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות הרכוש המשותף. לצד חובתה של הנציגות לספק את השירותים הנוגעים לניהול ולתחזוקתו של הרכוש המשותף, חלה על בעל דירה חובה לשלם את חלקו בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף כקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין. תכליתה של חובה זו להבטיח שלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תיפגע הקופה המשותפת, ולפיכך מדובר בחובה מוחלטת שאינה תלויה בקיומה של חובה אחרת, ואינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה [ראו: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו, 28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה (נבו, 31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף - סילבי (נבו, 17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים (נבו, 16.11.2014)].

59. בעל דירה אינו יכול להחליט שאינו משתתף בהוצאות השוטפות של ועד הבית, רק משום שהוא סבור שנפל פגם בהתנהלות הנציגות. את טענותיו בדבר אופן ניהול הבית המשותף, רשאי הנתבע להעלות באסיפה הכללית, ולהעמידן להחלטת כלל בעלי הדירות בבית או לחלופין להגיש תביעה מתאימה בלשכת המפקח על רישום מקרקעין. "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969" (רע"א 294/87 שאוזכר לעיל).

60. מעבר לצורך אציין שאין בחומר שלפניי לקבוע ממצאים בדבר אי סדרים כספיים, כך גם ביחס לטענה בדבר הזנחת הטיפול ברכוש המשותף ואי מתן שירותים לבניין. הטענה לגבייה סלקטיבית שהועלתה באופן כללי וללא תימוכין, נסתרת בעובדה שכתב התביעה הוגש נגד בעלי דירות נוספים בבית המשותף שלא שילמו את חלקם במיסי ועד הבית בעניינם ניתן פסק דין ביום 03.03.2020.

61. יש לדחות אף את טענת הנתבע לקיזוז מכוח סעיף 36 שבפרק ה' לחוק המקרקעין, הקובע זכות קיזוז בין שותפים במקרקעין. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע באופן מפורש שפרק ה' אינו חל על הרכוש המשותף קרי, זכות הקיזוז הקיימת לשותפים במקרקעין לא נתונה לבעלי דירות בבית המשותף. משמדובר בהוראת דין מהותית אין בידי לסטות ממנה מכוח הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 75(א) לחוק המקרקעין, כטענת הנתבע, ומקומה של טענה זו להתברר בהליך נפרד. על הרציונל העומד מאחורי סעיף 56 לחוק המקרקעין ניתן ללמוד מהדברים הבאים, מתוך ספרו של אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** – חלק שליש בתים משותפים, 334 (2001):

**"בעל דירה שנתבע לשלם את חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף,
אינו רשאי לטעון טענת קיזוז כשם ששותף במקרקעין רשאי לטעון. זאת
מכיוון שהרכוש המשותף הצמוד לדירות וטפל להן, אי החזקתו בצורה**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/155/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**תקינה כתוצאה מטענת קיזוז עשויה להתברר כעבור זמן ממושך ועלולה
לפגוע קשה בדירות ובאיכות החיים של בעליהן"**

62. מעל הצורך יצוין שמדובר בסכומים שלא הובאו ראיות להוכחתם ומעבר לכך ספק בעיניי אם זכאי הנתבע לשיפוי בגין הוצאות אלו, בשים לב להלכה הנוהגת [רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.2017)].

63. יש לדחות אם כן את טענות ההגנה של הנתבע ולקבל את התביעה לחייבו בתשלום חלקו בהוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף.

64. מצאתי שיש להיעתר לבקשת הנציגות לתיקון כתב התביעה, עם זאת אני מורה שהסכום יתוקן באופן שיבטא את חובו של הנתבע בגין התקופה המסתיימת בחודש 11/2021 (כולל) בלבד, כך שיעמוד על סך 6,074 ₪, זאת משאין לפניי נתונים לתקופה שמנובמבר 2021 ועד היום. ההחלטה על תיקון כתב התביעה ניתנת בשים לב לתקופה הארוכה שבה לא משלם הנתבע את מיסי ועד הבית, לסרבנותו העקרונית לקחת חלק בתשלום ההוצאות המשותפות, אשר כפי שהתרשמתי בדיונים ובביקורי במקום, נובעת מיחסים עכורים וקשים בינו לבין דיירים בבית המשותף; וכן לנוכח העובדה שבסיכומיו זנח הנתבע את התנגדותו לתיקון המבוקש.

65. יש לקבל את התביעה הכספית ולחייב את הנתבע בתשלום 6,074 ₪ בגין חלקו בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף לתקופה המסתיימת בחודש 11/2021 (כולל).

הוצאות ההליך

66. [תקנה 151\(א\)](#) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - **התקנות**) קובעת שתכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך.

67. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע בין השאר, שיש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין [ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/155/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 618, 600 (2005); ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת (נבו),
[1.9.2015].

68. לאחר בחינת מכלול השיקולים, בהם הנושאים שעמדו במחלוקת, היקף טיעוני הצדדים והסכמותיהם לגבי חלק מהנושאים שבמחלוקת, מצאתי לחייב את הנתבע בהוצאות בסך 657 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ בתוספת מע"מ. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור התיק שלפניי.

ניתן בלשכתי היום, ט"ז בסיוון תשפ"ב, 15 ביוני 2022, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדוֹן בִּלּוֹם
מפקחת על רישום מקרקעין